

1. Explique a diferença entre direitos patrimoniais e direitos morais no contexto dos direitos autorais.

Ambos garantem ao autor o controle sobre sua criação, porém, os direitos patrimoniais têm um foco econômico e permitem que o autor explore comercialmente sua obra, por exemplo, vendendo cópias, licenciando o uso ou recebendo pagamento por exibição. Já os direitos morais são mais pessoais e estão ligados à identidade do autor, como o direito de ter seu nome associado à obra, manter a obra inédita ou impedir modificações que prejudiquem sua integridade. Os direitos patrimoniais podem ser transferidos ou vendidos, enquanto os morais são intransferíveis, permanentes e não podem ser renunciados.

2. Quais são as limitações aos direitos autorais previstas na Lei nº 9.610/98? Dê exemplos.

O uso de trechos de obras para fins educacionais ou científicos, desde que sem fins lucrativos; citações, com a devida menção do autor e da fonte; paródias e paráfrases, contanto que não depreciem a obra original; e a reprodução de artigos e notícias, também com indicação de autoria.

3. Discuta os desafios jurídicos relacionados à autoria de obras geradas por inteligência artificial. Quais são as principais propostas em debate?

A autoria de obras geradas por IA é um tema controverso, pois a legislação atual parte do princípio de que a criação é fruto do espírito humano. Com as IAs criando textos, imagens ou músicas, podem surgir dúvidas de quem é o verdadeiro autor? Há três propostas em debate:

1. Reconhecer a IA como autora, o que exigiria uma reformulação da lei para conceder personalidade jurídica a sistemas de inteligência artificial.

2. Atribuir os direitos a quem desenvolveu ou usou a IA, o que gera dificuldades, já que muitas vezes há diferentes pessoas envolvidas no processo (programadores, usuários, etc.).

3. Colocar as obras diretamente em domínio público, permitindo o uso livre, mas isso pode desestimular o investimento em IA por falta de retorno financeiro. Nenhuma das propostas é consenso, e o tema ainda está em aberto nos debates jurídicos.

4. Como o PL 2338/23 busca regulamentar o uso de inteligência artificial no Brasil? Cite pelo menos três pontos principais.

Classificação das IAs: diferencia entre IA comum e IA generativa, sendo esta última aquela capaz de criar ou modificar conteúdos como textos, imagens ou códigos.

Avaliação de riscos: exige que sistemas de IA generativa passem por uma análise de risco obrigatória, para garantir que seu uso não cause danos.

Proibições específicas: veda o uso de IA para atividades perigosas, como armamentos autônomos e sistemas de previsão de crimes baseados em perfis de comportamento.

Além disso, o projeto também regula o uso de reconhecimento facial em espaços públicos e garante proteção aos direitos autorais no uso de obras por sistemas de IA.

5. Por que o plágio é considerado uma violação aos direitos autorais? Qual a diferença entre plágio e contrafação?

O plágio é uma violação aos direitos autorais porque ele se apropria da criação intelectual de outra pessoa sem dar o devido crédito, ferindo especialmente os direitos morais do autor, como o de ser reconhecido como o criador da obra. A contrafação, por outro lado, é a reprodução não autorizada da obra, normalmente com objetivo comercial. Ambos são ilícitos e prejudicam o autor, mas por motivos diferentes.